TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS003610/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/10/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR055814/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.208679/2024-11
DATA DO PROTOCOLO: 04/10/2024

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 10264.201305/2023-94
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 04/10/2023

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS, CNPJ n. 89.623.375/0001-11, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILNEI PORTO AZAMBUJA;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025 e a data-base da categoria em 01º de julho.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **RS.**

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

A partir de 01/ 07/ 2024, fica estabelecido que o SINTTEL/RS praticará para seus empregados, bem como aqueles que venham a ser admitidos o piso salarial de R$ 1.536,27 (Hum mil quinhentos trinta e seis reais e vinte sete centavos) para carga horária mensal de 200 horas. Na hipótese de contratação de empregado para jornada inferior, o sindicato observará o salário-hora do piso praticado.

Parágrafo Primeiro: Há consenso entre as partes que, o valor do salário-hora praticado pelo SINTTEL/RS para a empregada - telefonista é superior ao salário-hora previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no MTB sob o n.RS000772/2024, visto que o piso salarial na convenção coletiva é fixado para carga horária de 180 horas mensais, enquanto no SINTTEL/RS a carga horária da telefonista corresponde a 150 horas mensais. Contudo, a contar de 01/01/2024, o SINTTEL/RS praticará, durante a vigência do presente instrumento coletivo, o piso salarial de R$1.610,13 previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, mantendo-se a carga horária de 150 horas. As partes reconhecem que não há diferenças salariais retroativas por conta da aplicação do piso salarial previsto na Convenção Coletiva, pois a aplicação do piso salarial da convenção coletiva para carga horária de 150 horas configura em ato unilateral e mais benéfico do empregador.

Paragrafo Segundo: Considerando que restou garantido, na hipótese reajuste percentual superior aos sindicatários, em relação ao reajuste do piso salarial previsto Convenção Coletiva das Telefonista, aplicar-se-ia a diferença maior, resta fixado que a partir de 01/07/2024, o PISO SALARIAL DA TELEFONISTA é de R$ 1.618,94(hum mil seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de julho de 2024, todos os salários vigentes em 30 de junho de 2024, serão reajustados no percentual de 4% (quatro por cento), sendo que as diferenças retroativas a data base 01/julho serão pagas na folha do mês de setembro de 2024.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA - GRATIFICAÇÃO INCENTIVO

O SINTTEL/RS pagará, excepcionalmente, a todos os seus empregados uma Gratificação de Incentivo, nos termos abaixo descritos. Os empregados em benefício previdenciário que não tenham laborado, no mínimo, 15 (quinze) dias no ano de 2024 não terão direito a esta gratificação de incentivo, tampouco de forma proporcional.

Primeiro Pagamento:

Data: 05/11/2024

Valor: R$ 500,00

Segundo Pagamento:

Data: na primeira quinzena de dezembro/2024

Valor: Será apurado aplicando-se o percentual de 50% sobre a diferença entre as mensalidades arrecadadas pelo SINTTEL/RS no mês de agosto (referente ao mês de julho) e as mensalidades arrecadadas no mês de dezembro (referente ao mês de novembro). O valor apurado será distribuído pelo total de empregados (exceto aqueles excluídos pelo caput da cláusula).

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

Parágrafo Primeiro: As partes consignam que o valor da arrecadação do mês de agosto/24 (referente a julho) corresponde a importância de R$ 115.854,04 (cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Parágrafo Segundo: Caso não seja apurada diferença (positiva) de arrecadação, não será devida a segunda parcela pelo SINTTEL/RS aos empregados.

Parágrafo Terceiro: A gratificação de incentivo é excepcional, de natureza indenizatória e não integrará o salário ou a remuneração do empregado para qualquer fim, não servindo de base para o FGTS, 13º, férias, horas extras, entre outros.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

O SINTTEL/RS manterá o auxílio alimentação na forma de tíquete refeição e/ou alimentação fornecida por empresas administradoras de sistemas de refeições convênio, credenciadas junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador_ PAT.

Parágrafo Primeiro: O fornecimento do tíquete será efetuado nos 12 (doze) meses do ano, no vigésimo dia do mês anterior ao de correspondência, devendo ser descontado quando da ausência não justificada ao trabalho.

Parágrafo Segundo: Serão fornecidos 23 (vinte e três) tíquetes mensais no valor facial de R$ 32,24 (trinta dois reais e vinte e quatro centavos), a partir de 1º de julho de 2024, para empregados que cumpram jornada de trabalho de 8 (oito) horas, bem para aqueles que que realizam jornadas legalmente especiais. As diferenças retroativas a data base 01/julho serão creditadas na carga para mês de setembro.

Parágrafo Terceiro: O SINTTEL/RS participará com 95% (noventa e cinco por cento) dos custos deste benefício, sendo 5 % (cinco) de encargo dos empregados, mediante desconto no salário.

Parágrafo Quarto: O empregado que sofrer acidente de trabalho e estiver em licença previdenciária até o prazo máximo de 2 meses, em uma única oportunidade por ano, receberá os tíquetes como se na ativa estivesse.

Parágrafo Quinto: De caráter indenizatório e de natureza não salarial, o auxílio alimentação será utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de alimentos em restaurantes, lanchonetes e similares de acordo com a legislação vigente relativa ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

Parágrafo Sexto: O SINTTEL/RS concederá a todos empregados, em dezembro de 2024, 20 (vinte) tíquetes extras com valor facial unitário vigente na época do pagamento.

Parágrafo Sétimo: As diferenças retroativas a data base de julho, agosto e setembro e outubro/2024, serão creditadas na carga do VA, em 20/10/24.

Parágrafo Oitavo: Como vantagem a fortalecer a sindicalização do SINDISINDI, o SINTTEL concederá mensalmente mais um tíquete VA no valor de R$ 32,24 (trinta dois reais e vinte e quatro centavos) a todo trabalhador sindicalizado. Este tíquete será custeado integralmente pelo sindicato, sem a participação do trabalhador.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA SÉTIMA - CARTÃO COMBUSTÍVEL

Fica facultado aos empregados optarem pelo cartão combustível (Banricard-Combustivel), nos mesmos critérios dado a Cláusula do Beneficio do Vale-Transporte. O valor creditado no cartão combustível será igual ao valor do vale-transporte a que faria jus o empregado para o deslocamento casa-trabalho e vice-versa, respondendo o funcionário pela veracidade das informações prestadas.

Parágrafo Primeiro: Os trabalhadores interessados deverão se manifestar para percepção do presente benefício com antecedência de 30 dias ao Departamento Pessoal do SINTTEL.

Parágrafo Segundo: O vale combustível não tem natureza salarial e não integrará a remuneração do empregado para quaisquer fins.

Parágrafo Terceiro: Sobre o referido auxílio incidira o desconto de 6% sobre o valor do salário básico do empregado, nos mesmos moldes do que ocorre com o vale-transporte.

Parágrafo Quarto- Disponibilização do crédito referente ao valor estipulado na presente cláusula será disponibilizado aos empregados solicitantes por meio de convênio mantido entre o SINTTEL/RS e a operadora contratada por esta entidade, com data de liberação definida para o dia primeiro de cada mês, conforme os critérios e prazos estabelecidos no referido caput.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA OITAVA - AUXÍLIO MATERNO - INFANTIL

A partir de 1º/7/2024, o valor do auxílio materno-infantil pago mensalmente pelo sindicato será de R$ 499,20 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) aos empregados com filhos de até 7 (sete) anos de idade.

Parágrafo Primeiro: As diferenças decorrentes do reajuste, retroativas a data base de 01/julho serão pagas na folha de pagamento dos salários de setembro/2024.

Parágrafo Segundo: O vale combustível não tem natureza salarial e não integrará a remuneração do empregado para quaisquer fins.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS - AJUDA DE CUSTO

Fica assegurada ao empregado requisitado para o cumprimento de horas extras, a concessão de ajuda de custo, que a partir de 1/julho/2024 será da seguinte forma:

I. Quando o horário extraordinário excepcionalmente exceder de 2 (duas) horas a ajuda de custo será no valor R$ 19,76 (dezenove reais e setenta e seis centavos)

II. Quando a prestação do serviço extraordinário for realizado após as 22 (vinte e duas) horas, o valor da ajuda de custo corresponderá ao valor despendido pelo empregado, sendo admitido transporte coletivo direto. O táxi, somente será admitido, na hipótese de não existir transporte coletivo disponível.

III. Quando o serviço extraordinário for executado nos dias de sábados, domingos e feriados, será concedido um auxilio transporte no valor igual ao despendido pelo empregado, de sua residência/trabalho/residência, sendo admitido táxi apenas na hipótese de não haver transporte coletivo disponível.

Parágrafo Primeiro: As diferenças decorrentes do reajuste retroativo à data-base serão pagas na folha de pagamento dos salários de setembro/2024.

Parágrafo Segundo: A concessão ora acordada é feita na forma de ajuda de custo, não integrando o salário do empregado para quaisquer fins, possuindo caráter indenizatório.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - SINDISINDI - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

O SINTTEL/RS fica autorizado, desde que devidamente oficiado e sem oposição individual dos empregados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da Assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho, a descontar em folha de pagamento de todos os seus empregados, à título de Custeio das Atividades Sindicais, em favor do SINDISINDI, conforme abaixo:

1. 1% (um por cento) dos salários no mês de fechamento do Aditivo 2024 ao ACT 2023/2025..
2. 1% (um por cento) no mês seguinte.

Parágrafo Primeiro: Os valores deverão ser recolhidos em favor do SINDISINDI, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da efetivação do respectivo desconto.

Parágrafo Segundo: O direito de oposição ao desconto deverá ser exercido de forma individual, em formulário

Parágrafo Terceiro: O SINDISINDI fica responsável pelo repasse ao SINTTEL/RS das listas de oposição conforme Instrução Normativa do TST.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MANUTENÇÃO DO ACORDO COLETIVO

As partes SINDISINDI e SINTTEL ratificam as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, exceto quanto as disposições expressamente fixadas no presente Aditivo 2024.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

GILNEI PORTO AZAMBUJA
PRESIDENTE
SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.